



СК РОССИИ
Следственное управление по Ростовской области

ПРИКАЗ

07.12.2023

№ 154

г. Ростов-на-Дону

Об организации процессуального контроля и разграничении компетенции контрольно-следственного отдела и отдела криминалистики на стадии предварительного следствия в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

В целях оптимизации и повышения качества предварительного следствия, определения объема и пределов процессуальных полномочий в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области (далее - следственное управление), на основании п. 8 Положения о следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Контрольно-следственному отделу следственного управления определить совокупность полномочий по осуществлению процессуального контроля в полном объеме, за исключением полномочий по осуществлению функций процессуального контроля, реализуемых отделом криминалистики следственного управления.

2. Отделу криминалистики следственного управления организовать процессуальный контроль по следующим направлениям деятельности следственного управления:

- по уголовным делам по фактам безвестного исчезновения граждан и обнаружения неопознанных трупов;
- по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 105, 111, 126, 131 – 135 УК РФ, совершенных в условиях неочевидности;
- по уголовным делам о преступлениях прошлых лет.

3. Руководителям городских, районных и межрайонных следственных отделов, отделов по расследованию особо важных дел следственного управления (в пределах компетенции):

3.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований УПК РФ по осуществлению процессуальных полномочий, приказов, указаний и распоряжений Следственного комитета Российской Федерации и следственного управления, регламентирующих организацию предварительного следствия и процессуального контроля на досудебной

Исход-216-9520-23

ПА 0005770

Следственное управление СК РФ по РО
№154

стадии уголовного судопроизводства.

3.2. Обеспечить заведение с момента возбуждения уголовного дела контрольного производства, к которому приобщать копии процессуальных решений и документов, указанных в п. 9.4.11 Инструкции по делопроизводству Следственного комитета Российской Федерации, утвержденной приказом Следственного комитета России от 18.07.2012 № 40 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству Следственного комитета Российской Федерации», а также в п. 1.12 приказа Следственного комитета Российской Федерации от 09.01.2017 № 2 «Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации».

Контролировать полноту ведения контрольных производств и своевременность направления прокурору копий процессуальных документов и уведомлений в случаях, предусмотренных УПК РФ.

3.3. Исключить случаи возбуждения уголовных дел по заявлениям (сообщениям) о безвестном исчезновении граждан и обнаружении трупов неустановленных лиц без согласования с отделом криминалистики следственного управления.

3.4. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, предусмотренного ст. 6.1 УПК РФ, учитывать, в том числе, такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность дела, позиция участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий следователя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования, и общий срок предварительного расследования по делу.

3.5. Обеспечить своевременное составление по каждому уголовному делу плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в строгом соответствии с методическими рекомендациями Следственного комитета Российской Федерации и следственного управления, организовывать назначение всех требуемых экспертных исследований и экспертиз.

Незамедлительно после возбуждения уголовного дела давать указания в порядке ст. 39 УПК РФ. Указаниями определять весь перечень следственных действий, необходимых для установления обстоятельств происшедшего, не ограничиваясь первоначальными мероприятиями, обеспечивать процессуальный контроль за ходом и результатами их исполнения.

Копию плана и указаний по уголовным делам о нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе возбужденным по фактам безвестного исчезновения граждан и обнаружения неопознанных трупов, незамедлительно представлять в отдел криминалистики следственного управления.

3.6. Для производства предварительного расследования по наиболее сложным уголовным делам и предполагаемого большого объема следственных и иных процессуальных действий незамедлительно создавать следственные группы из числа наиболее квалифицированных следователей с

привлечением должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

3.7. В случае возобновления предварительного следствия или отмены решения о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу, по которому принималось решение о приостановлении расследования, а также отмены решения о прекращении уголовного дела (преследования), обеспечить незамедлительное направление в аппарат следственного управления (по направлениям деятельности) копии указанных процессуальных документов.

В случае несогласия с принятым решением прокурора, представлять в аппарат управления мотивированную докладную записку вместе с материалами уголовного дела.

3.8. Обеспечить ежемесячную следственную нагрузку на подчиненных следователей с учетом уровня их профессиональной подготовки, опыта работы, категории расследуемых дел, количества обвиняемых и инкриминируемых им эпизодов преступной деятельности. Исключить неоднократную передачу уголовных дел от одного следователя другому.

При изучении уголовных дел особое внимание уделять организации расследования, выявлять факты его бессистемности, несвоевременного и некачественного выполнения следственных и иных процессуальных действий, в том числе назначения судебных экспертиз, неисполнения письменных указаний и планов расследования. Принимать действенные меры к организации надлежащего расследования.

3.9. Обеспечить принятие действенных мер к оперативному и качественному расследованию уголовных дел в сроки, установленные УПК РФ. Продление сроков предварительного расследования свыше 2 месяцев считать крайней мерой, которая допустима лишь при расследовании уголовных дел, представляющих особую сложность, многоэпизодность, требующих последовательного проведения нескольких судебных экспертиз.

3.10. Исключить факты неоднократных обращений с ходатайствами о продлении процессуальных сроков по одним и тем же основаниям.

3.11. Обеспечить своевременное направление в отдел криминалистики уголовных дел с ходатайством о продлении процессуальных сроков, одним из оснований которого является длительное производство экспертных исследований.

3.12. Постановления о возбуждении ходатайств перед руководителем следственного управления или его заместителем, о продлении срока предварительного следствия свыше 3-х месяцев, а также постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей свыше 6-ти месяцев для получения согласия руководителя следственного управления представлять с уголовным делом в контрольно-следственный отдел или отдел криминалистики не позднее 15 суток до истечения установленного ранее срока (по направлениям деятельности).

К постановлению приобщать: указания, данные в порядке ст. 39 УПК РФ руководителем территориального следственного отдела; план следственных действий, утвержденный руководителем территориального следственного отдела с отметками об исполнении пунктов плана; протокол оперативного совещания о ходе и результатах расследования уголовного дела и причинах, повлекших продление процессуальных сроков; справку - хронометраж о движении дела, в которой отражать даты производства следственных действий, назначения и производства экспертиз и т.д.; справку о доказательствах виновности обвиняемых (подозреваемых), а также о позиции руководителя отдела (либо лица его замещающего) об обоснованности ходатайства следователя.

Уголовные дела представлять в подшитом и пронумерованном виде.

3.13. При рассмотрении ходатайств быть готовым лично докладывать руководству следственного управления материалы уголовного дела, мотивировать необходимость продления процессуальных сроков, аргументировать причины невыполнения плана расследования.

3.14. Обеспечить качественную подготовку пакета документов для направления в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации ходатайств о продлении процессуальных сроков свыше 12 месяцев в строгом соответствии с п.п. 1.21 - 1.21.1 приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 3 «Об организации процессуального контроля при возбуждении ходатайств о продлении срока предварительного следствия, избрания и продления срока меры пресечения в виде заключения под стражу».

3.15. Принимать необходимые меры к установлению, розыску и аресту имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и конфискации имущества. При даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об аресте имущества, находящегося у третьих лиц, проверять наличие данных, свидетельствующих о том, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого (обвиняемого).

3.16. Обеспечить тщательную подготовку к судебным заседаниям по рассмотрению ходатайств о производстве следственных и иных процессуальных действий, требующих судебного решения. Обеспечить заблаговременное формирование подчиненными следователями пакета необходимых документов, подтверждающих обоснованность ходатайства. Исключить формальный подход к участию в таких судебных заседаниях.

3.17. Проекты постановлений о прекращении уголовного дела (преследования) не позднее, чем за 10 суток до принятия решения согласовывать в контрольно-следственном отделе или в отделе криминалистики следственного управления (по направлениям деятельности, в том числе указанным в пункте 2 настоящего приказа) с предоставлением

материалов соответствующих уголовных дел.

Уголовные дела направлять с приложением проекта постановления, копией протокола оперативного совещания, а также заключением о законности принятия планируемого решения.

3.18. После выполнения всего комплекса следственных и процессуальных действий, не позднее, чем за 10 суток до окончания срока следствия, направлять уголовное дело с приложением проекта постановления о приостановлении предварительного следствия по п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст. 208 УПК РФ и заключением руководителя следственного отдела о законности принятия планируемого решения в отдел криминалистики для согласования и дачи заключения о (не) выполнении всех следственных действий.

Уголовное дело с проектом постановления о приостановлении предварительного следствия по п. 4 ч.1 ст. 208 УПК РФ, а также с заключением руководителя следственного отдела о законности принятия планируемого решения, не позднее, чем за 10 суток до принятия решения направлять в контрольно-следственный отдел для согласования и дачи заключения о возможности приостановления производства по делу.

Исключить принятие решений о приостановлении предварительного следствия без согласования с отделом криминалистики либо контрольно-следственным отделом.

3.19. По уголовным делам, поставленным аппаратом следственного управления на контроль, обеспечить к установленному сроку направление информации в соответствующий отдел аппарата следственного управления (контрольно-следственный отдел или отдел криминалистики).

3.20. Своевременно направлять поручения о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории других субъектов, особо обращая внимание на их содержание. Контролировать качественное и своевременное исполнение поручений, в порядке предусмотренном ч. 1 ст.152 УПК РФ.

3.21. Инициировать, при необходимости, перед руководством следственного управления проведение совместных оперативных совещаний с целью выработки единой правовой позиции по вопросам привлечения в качестве обвиняемого, объема обвинения и квалификации содеянного.

3.22. О каждом случае передачи прокурорами уголовных дел, изъятых из органов предварительного расследования федеральных органов исполнительной власти, незамедлительно информировать контрольно-следственный отдел или отдел криминалистики (по направлениям деятельности) с приложением справки о выявленных недостатках и сроках расследования.

3.23. Перед принятием решения о переквалификации преступления с более тяжкого на менее тяжкое, а также изменения либо отмены подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения в виде заключения под стражу на досудебной стадии уголовного судопроизводства согласовывать с

соответствующим отделом аппарата следственного управления (по направлениям деятельности).

После принятого решения в течение суток направлять информацию о законности и обоснованности переквалификации и изменения меры пресечения в контрольно-следственный отдел или отдел криминалистики (по направлениям деятельности).

3.24. После поступления в следственный отдел уголовного дела с постановлением прокурора или руководства вышестоящего следственного органа об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия либо прекращении уголовного дела незамедлительно организовывать возобновление предварительного следствия, принятие уголовного дела к производству следователем и установление процессуального срока.

3.25. Исполнение запросов следственных органов иностранных государств и запросы о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств готовить и направлять в управление в соответствии с требованиями приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 04.10.2023 № 121 «Об организации подготовки и направления запросов о правовой помощи по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в компетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях».

3.26. Организовать распределение между следователями уголовных дел, приостановленных производством на основании п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в том числе о преступлениях прошлых лет. Обеспечить ведение единого учета уголовных дел, приостановленных производством в предыдущий отчетный период и находящихся в архиве следственного отдела. Обеспечивать планомерную ежемесячную работу следователей по приостановленным уголовным делам в соответствии с требованиями п. 1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ и п. 1.23 приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации».

3.27. Вести постоянный учет допущенных следователями нарушений федерального законодательства. В случае внесения прокурорами требований, представлять не позднее 2-х суток с момента поступления, в контрольно-следственный отдел либо отдел криминалистики следственного управления (по направлениям деятельности) копии требований прокурора и проекты решений на них.

3.28. Ежеквартально анализировать причины, послужившие основаниями для отмены прокурорами постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и о приостановлении предварительного следствия. При выявлении случаев отмен таких

процессуальных решений по формальным основаниям, не влияющим на их законность и обоснованность, информировать об этом соответствующий отдел аппарата следственного управления (по направлениям деятельности) для дальнейшего информирования вышестоящих прокуроров.

3.29. Ежеквартально анализировать причины удовлетворения судом жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, а также внесенных по уголовным делам представлений в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ и результата рассмотрения. Копии анализа предоставлять в контрольно-следственный отдел.

3.30. Предоставлять в контрольно-следственный отдел в электронном виде еженедельно (до 10.00 час. каждой пятницы) по установленной форме (Приложение №1 к настоящему приказу) следующие сведения:

- количество уголовных дел, находящихся в производстве, сроках следствия и даты их истечения, и принятых мерах процессуального принуждения и обеспечительного характера (ст. 104.1 - 104.3 УК РФ и ст. 115, 118 УПК РФ);

- количество уголовных дел, нарастающим итогом, направленных в порядке ч. 6 ст. 220 УПК РФ и в порядке п. 1 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, прекращенных и приостановленных (с основаниями принятия решений), переданных по подследственности, соединенных, возвращенных в порядке п. 2 ч. 1 ст. 221 и ч. 1 ст. 237 УПК РФ, а также о принятых мерах процессуального принуждения и обеспечительного характера (ст. 104.1-104.3 УК РФ и ст. 115-118 УПК РФ).

4. Руководителям следственных отделов по расследованию особо важных дел следственного управления:

4.1. По каждому факту переквалификации тяжкого либо особо тяжкого преступления с более тяжкого на менее тяжкое, а также изменения либо отмены подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения в виде заключения под стражу: на досудебной стадии уголовного судопроизводства составлять утверждаемое соответствующим заместителем руководителя следственного управления мотивированное заключение о законности и обоснованности ареста, переквалификации действий и изменения меры пресечения подозреваемому (обвиняемому), копию которого не позднее чем в 10-дневный срок со дня принятия процессуального решения направлять в соответствующее подразделение центрального аппарата СК России.

4.2. По уголовным делам, поставленным на контроль центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации, обеспечить ежемесячное направление информации в соответствующие подразделения Следственного комитета Российской Федерации (в соответствии с распределением обязанностей).

5. Руководителю контрольно-следственного отдела следственного управления:

5.1. Обеспечить, в течение 07 суток, изучение поступивших из следственных отделов уголовных дел с постановлениями о возбуждении

ходатайств перед руководителем следственного управления или его заместителем о продлении срока предварительного следствия и с постановлениями о возбуждении перед судом ходатайств о продлении срока содержания обвиняемого под стражей для получения согласия руководителя следственного управления, при необходимости дачу письменных указаний о проведении конкретных следственных действий в установленный срок предварительного следствия, а также контроль за ходом и результатами их исполнения.

В ходе изучения особое внимание уделять вопросам организации расследования, выявлять факты его бессистемности, несвоевременного и некачественного выполнения следственных и иных процессуальных действий, в том числе назначения судебных экспертиз, влекущих необоснованное продление процессуальных сроков, неисполнения письменных указаний и планов расследования.

5.2. Давать принципиальную оценку неоднократному обращению с ходатайствами о продлении сроков предварительного следствия и сроков содержания под стражей по одним и тем же основаниям, а также фактам неоднократной передачи уголовного дела в процессе его расследования от одного следователя к другому.

По фактам превышения разумных сроков расследования, несвоевременного проведения следственных и иных процессуальных действий, не ограничиваться привлечением к ответственности следователя, в чьем производстве находится или находилось соответствующее уголовное дело. В обязательном порядке рассматривать вопрос об ответственности руководства соответствующего следственного отдела, а также должностных лиц контрольно-следственного отдела.

5.3. При обращении с ходатайством о продлении процессуального срока по уголовному делу свыше 3 месяцев организовывать заслушивание хода его расследования на оперативных совещаниях при курирующем заместителе руководителя следственного управления, составлять заключения о законности возбуждения ходатайства о продлении процессуального срока.

5.4. В каждом случае возбуждения ходатайства о продлении срока предварительного следствия свыше 6 месяцев давать принципиальную оценку интенсивности предварительного расследования, полноте, качеству и своевременности производства следственных действий, намеченных планами расследования и ранее данными указаниями в порядке, предусмотренном ст. 39 УПК РФ.

5.5. Обеспечить изучение зональными инспекторами контрольно-следственного отдела следственного управления уголовных дел, поступивших с проектами постановлений о прекращении уголовных дел (уголовного преследования) или приостановлении предварительного следствия по п. 4 ч.1 ст. 208 УПК РФ. При несогласии с решениями о приостановлении предварительного следствия или прекращении уголовного дела (уголовного

преследования) давать конкретные указания о проведении дополнительных следственных и процессуальных действий. При согласовании проекта решения готовить мотивированное заключение об обоснованности прекращения либо приостановления уголовного дела, которое утверждать у курирующего заместителя руководителя следственного управления.

5.6. Обеспечить, не реже одного раза в полугодие, проведение обобщенного анализа причин отмен решений о прекращении и приостановлении предварительного следствия. Результаты анализа докладывать руководителю следственного управления после согласования с курирующими заместителями.

5.7. По каждому факту направления уголовного дела в суд после отмены прокурором решений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) либо о приостановлении предварительного следствия инициировать служебные проверки и рассматривать вопрос об ответственности должностного лица, принявшего незаконное решение о прекращении (о приостановлении), его непосредственного руководителя и сотрудника аппарата следственного управления, изучавшего уголовное дело.

5.8. По каждому факту переквалификации тяжкого либо особо тяжкого преступления с более тяжкого на менее тяжкое, а также изменения либо отмены подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения в виде заключения под стражу на досудебной стадии уголовного судопроизводства составлять утверждаемое соответствующим заместителем руководителя следственного управления мотивированное заключение о законности и обоснованности ареста, переквалификации действий и изменения меры пресечения подозреваемому (обвиняемому), копию которого не позднее, чем в 10-дневный срок со дня принятия процессуального решения направлять в соответствующее подразделение СК России.

5.9. Не реже одного раза в полугодие проводить обобщение и анализ соблюдения законности уголовного преследования, привлечения лиц в качестве обвиняемых и применения в отношении обвиняемых и подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Результаты анализа докладывать руководителю следственного управления после согласования с курирующими заместителями.

5.10. По каждому факту возвращения уголовного дела прокурором в порядке ст. 221 УПК РФ или руководителем в порядке ст. 39 УПК РФ организовывать заслушивание руководителя территориального следственного отдела совместно со следователем при курирующем заместителе руководителя следственного управления с одновременным рассмотрением вопроса о необходимости применения мер реагирования.

В случаях несогласия с решением прокурора о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования докладывать руководству следственного управления и принимать меры к обжалованию решения прокурора.

5.11. Обеспечивать в месячный срок проверку законности и обоснованности постановлений о прекращении уголовного дела (преследования), а также о приостановлении предварительного следствия (по направлениям деятельности).

5.12. Организовать учет и анализ допущенных следователями нарушений федерального законодательства, выявленных прокурорами, принимать меры к обжалованию необоснованно указанных нарушений и ходатайствовать о мерах ответственности лиц, допустивших нарушения. Результаты анализа представлять руководителю следственного управления после согласования с курирующими заместителями.

5.13. Систематически изучать, обобщать и распространять положительный опыт по обеспечению процессуального контроля в ходе уголовного судопроизводства на досудебной стадии.

5.14. По уголовным делам, указанным в пункте 2 настоящего приказа, после установления лица, совершившего преступление, предъявлении ему обоснованного обвинения и избрании меры пресечения, процессуальный контроль за расследованием осуществлять контрольно-следственному отделу.

5.15. Рассмотрение жалоб и обращений граждан по уголовным делам, в том числе по уголовным делам, указанным в п. 2 настоящего приказа, относится к исключительной компетенции контрольно-следственного отдела. При разрешении жалоб, обращений и заявлений граждан по уголовным делам, указанным в пункте 2 настоящего приказа, помимо изучения указанных уголовных дел истребовать из отдела криминалистики следственного управления справки по существу затрагиваемых в обращениях вопросов, копии указаний в порядке ст. 39 УПК РФ и иную информацию необходимую для подготовки мотивированного ответа.

5.16. Контрольные производства и контрольные поручения по уголовным делам о преступлениях, указанных в п.2 настоящего приказа, в период с 25.12.2023 по 29.12.2023 передать в отдел криминалистики согласно акту.

6. Руководителю отдела криминалистики следственного управления:

6.1. Обеспечить участие зонального следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления в проведении осмотров неопознанных трупов, трупов с телесными повреждениями, места жительства пропавшего без вести, а также места происшествия по сообщениям о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в условиях неочевидности.

По уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в условиях неочевидности, по которым лицо, совершившее преступление не установлено участвовать в производстве следственных и процессуальных действий, своевременно подготавливать письменные указания, участвовать в оперативных и межведомственных совещаниях.

6.2. Обеспечить участие следователей-криминалистов в организации работы по назначению судебных экспертиз по уголовным делам (подготовка

Василий Васильевич

материалов, формулирование вопросов, выбор экспертного учреждения (эксперта), определение наиболее оптимального алгоритма исследования вещественных доказательств).

Обеспечить ведение учета назначаемых в территориальных следственных отделах судебных экспертиз, контроль за своевременностью предоставления следователями экспертам необходимых для исследования материалов, сроков производства экспертиз и получения их результатов. Заключение экспертов изучать во взаимосвязи с установленными обстоятельствами происшествия.

Обеспечить надлежащее и эффективное применение криминалистической и специальной техники при производстве следственных действий по уголовным делам.

6.3. Организовать изучение уголовных дел о преступлениях, указанных в п. 2 настоящего приказа, находящихся в производстве следственных отделов в течение 10 суток с момента возбуждения уголовного дела или возобновления производства по уголовному делу на предмет выполнения следственных и процессуальных действий, направленных на раскрытие преступления, обеспечение полного и всестороннего расследования и проверки исполнения данных по уголовному делу указаний. По результатам изучения составлять справку.

Обеспечить оказание практической и методической помощи следственным отделам в организации раскрытия и расследования преступлений, указанных в п. 2 настоящего приказа, дачу указаний в порядке ст. 39 УПК РФ и составление дополнительных согласованных планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц (лица) подлежащих привлечению в качестве обвиняемого (обвиняемых).

6.4. Обеспечить, в течение 07 суток, изучение поступивших из следственных отделов уголовных дел с постановлениями о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного управления или его заместителем о продлении срока предварительного следствия и с постановлениями о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей для получения согласия руководителя следственного управления, при необходимости дачу письменных указаний о проведении конкретных следственных действий в установленный срок предварительного следствия, а также контроль за ходом и результатами их исполнения.

В ходе изучения особое внимание уделять вопросам организации расследования, выявлять факты его бессистемности, несвоевременного и некачественного выполнения следственных и иных процессуальных действий, в том числе назначения судебных экспертиз, влекущих необоснованное продление процессуальных, неисполнения письменных указаний и планов расследования.

Гучкин Н

Мирошник

Указаны
ссылки
на пункты

по п. 2
раздела

ММ

6.5. Давать принципиальную оценку неоднократному обращению с ходатайствами о продлении сроков предварительного следствия и сроков содержания под стражей по одним и тем же основаниям, а также фактам неоднократной передачи уголовного дела в процессе его расследования от одного следователя к другому.

По фактам превышения разумных сроков расследования, несвоевременного проведения следственных и иных процессуальных действий, не ограничиваться привлечением к ответственности следователя, в чьем производстве находится или находилось соответствующее уголовное дело. В обязательном порядке рассматривать вопрос об ответственности руководства соответствующего следственного отдела, а также должностных лиц отдела криминалистики.

6.6. При обращении с ходатайством о продлении процессуального срока по уголовному делу свыше 3 месяцев организовывать заслушивание хода его расследования на оперативных совещаниях при курирующем заместителе руководителя следственного управления, составлять заключения о законности возбуждения ходатайства о продлении процессуального срока.

6.7. В каждом случае возбуждения ходатайства о продлении срока предварительного следствия свыше 6 месяцев давать принципиальную оценку интенсивности предварительного расследования, полноте, качеству и своевременности производства следственных действий, намеченных планами расследования и ранее данными указаниями в порядке, предусмотренном ст. 39 УПК РФ.

6.8. Изучать каждое уголовное дело, поступившее с ходатайством о продлении процессуальных сроков ввиду длительного производства экспертных исследований. Давать принципиальную оценку своевременности, полноте и качеству назначения экспертиз, уровню взаимодействия с экспертными учреждениями, о сроках и своевременности проведения экспертных исследований, о чем составлять справку, которую незамедлительно направлять в контрольно-следственный отдел.

6.9. По уголовным делам, указанным в пункте 2 настоящего приказа, после установления лица, совершившего преступление, предъявлении ему обоснованного обвинения и избрании меры пресечения, процессуальный контроль за расследованием осуществлять контрольно-следственному отделу. Отделу криминалистики в установленном порядке незамедлительно организовывать передачу контрольного производства в контрольно-следственный отдел.

6.10. Обеспечить изучение следователями-криминалистами отдела криминалистики следственного управления уголовных дел, указанных в п. 2 настоящего приказа, поступивших с проектами постановлений о прекращении уголовного дела (преследования), а также уголовных дел всех категорий, поступивших с проектами постановлений о приостановлении предварительного следствия по п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст. 208 УПК РФ.

При несогласии с решениями давать конкретные указания о проведении дополнительных следственных и процессуальных действий. При согласовании проекта решения готовить мотивированное заключение об обоснованности прекращения либо приостановления уголовного дела, которое утверждать у курирующего заместителя руководителя следственного управления.

6.11. Не реже одного раза в полугодие анализировать причины отмен прокурорами и руководителями следственных отделов решений о прекращении и приостановлении предварительного следствия (по направлениям деятельности). Аналитическую справку с визой курирующего заместителя руководителя следственного управления для обобщения направлять в контрольно-следственный отдел к 5 числу месяца следующего за окончанием полугодия.

6.12. По каждому факту возвращения уголовного дела (указанного в п. 2 настоящего приказа) прокурором в порядке ст. 221 УПК РФ или руководителем в порядке ст. 39 УПК РФ организовывать заслушивание руководителя территориального следственного отдела совместно со следователем при курирующем заместителе руководителя следственного управления с одновременным рассмотрением вопроса о необходимости применения мер реагирования. В случаях несогласия с решением прокурора о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования докладывать руководству следственного управления и принимать меры к обжалованию решения прокурора.

6.13. По каждому факту направления уголовного дела в суд после отмены прокурором решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) либо о приостановлении предварительного следствия проводить служебные проверки и рассматривать вопрос об ответственности должностного лица, принявшего решение о прекращении (о приостановлении), его непосредственного руководителя и сотрудника аппарата следственного управления, изучавшего уголовное дело.

6.14. По каждому факту переквалификации тяжкого либо особо тяжкого преступления с более тяжкого на менее тяжкое, а также изменения либо отмены подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения в виде заключения под стражу на досудебной стадии уголовного судопроизводства составлять утверждаемое соответствующим заместителем руководителя следственного управления мотивированное заключение о законности и обоснованности ареста, переквалификации действий и изменения меры пресечения подозреваемому (обвиняемому), копию которого не позднее чем в 10-дневный срок со дня принятия процессуального решения направлять в соответствующее подразделение СК России.

6.15. Не реже одного раза в полугодие проводить обобщение и анализ соблюдения законности уголовного преследования, привлечения лиц в качестве обвиняемых и применения в отношении обвиняемых и подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу (по

Согласно - прик.
Согласно - прик.

Согласно

Согласно
По фактам

Согласно

Согласно

2. 6.9
514

направлений деятельности). Аналитическую справку (обобщение) с визой курирующего заместителя руководителя следственного управления направлять в контрольно-следственный отдел к 5 числу месяца следующего за окончанием полугодия.

6.16. Организовать учет и анализ (по направлению деятельности отдела криминалистики) допущенных следователями нарушений федерального законодательства, выявленных прокурорами, принимать меры к обжалованию необоснованно указанных нарушений и ходатайствовать о мерах ответственности лиц, допустивших нарушения.

6.17. Обеспечивать в месячный срок проверку законности и обоснованности постановлений о прекращении уголовного дела (преследования), а также о приостановлении предварительного следствия (по направлениям деятельности).

6.18. Организовать ведение единого учета уголовных дел, приостановленных производством в предыдущий отчетный период и находящихся в архивах следственных отделов следственного управления (дела о преступлениях прошлых лет) с разбивкой по территориальному признаку и по датам возбуждения уголовного дела. Обеспечить актуализацию указанного учета.

6.19. Обеспечить контроль за выполнением следователями территориальных следственных отделов требований п.1 ч. 2 ст. 209 УПК РФ.

6.20. Анализировать работу по принятию мер к раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы. Результаты анализа, с визой курирующего заместителя руководителя следственного управления, докладывать руководителю следственного управления ежеквартально.

6.21. По поручению руководителя следственного управления следователю-криминалисту отдела криминалистики следственного управления принимать к производству уголовные дела о преступлениях, подследственных следователям Следственного комитета Российской Федерации и организовывать предварительное расследование.

7. Первому заместителю руководителя следственного управления и заместителям руководителя следственного управления:

7.1. При продлении процессуальных сроков свыше 6 месяцев брать расследование указанных уголовных дел под личный контроль, принимать меры к обеспечению эффективности расследования и соблюдению требований статьи 6.1 УПК РФ.

7.2. Обеспечивать дачу по названным уголовным делам указаний в порядке ст. 39 УПК РФ, направленных на полное и объективное расследование в установленные сроки.

7.3. По фактам нарушений разумности сроков следствия, несвоевременного проведения следственных и иных процессуальных действий, неоднократного обращения с ходатайствами о продлении

процессуальных сроков по одним и тем же основаниям, по фактам нарушения конституционных прав граждан в ходе досудебного производства, вносить предложения о привлечении виновных сотрудников следственных отделов и аппарата управления (отдела процессуального контроля и отдела криминалистики) к дисциплинарной ответственности. При наличии оснований инициировать служебные проверки.

7.4. Обеспечить продление процессуальных сроков по уголовным делам заместителями руководителя следственного управления согласно распределению обязанностей по направлениям деятельности, а по уголовным делам о преступлениях, указанных в п. 2 настоящего приказа, процессуальные сроки продлевать первому заместителю руководителя следственного управления С.Ю. Ковалеву.

8. Руководителям контрольно-следственного отдела и отдела криминалистики следственного управления привести в соответствие с требованиями настоящего приказа все организационно-распорядительные документы следственного управления по направлениям деятельности.

9. Положения настоящего приказа вступают в действие с 01.01.2024, за исключением пункта 5.16, который вступает в силу немедленно.

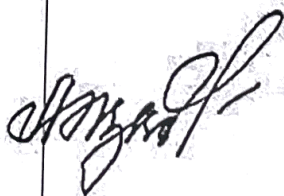
10. Признать утратившими силу приказы руководителя следственного управления

- от 17.03.2022 № 40 «Об организации процессуального контроля в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области»;

- от 20.01.2020 №3 «О разграничении полномочий отдела криминалистики и отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области».

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
следственного управления
генерал-лейтенант юстиции



А.Г. Хуаде